



COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di CATANZARO

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT(DPIA)

- **Ente:** Comune di Squillace

 - **Titolare:** Sindaco pro tempore

 - **Incaricato del Trattamento Dati:** Giuseppe Merenda Ispettore Di Polizia Locale
- (*) La nozione di Responsabile del trattamento contemplata nel GDPR 2016/679 si riferisce principalmente a soggetti esterni. La nozione corretta da utilizzare è "Incaricato del Trattamento dei Dati" così come previsto dall'Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 , n. 101
- **Responsabile Protezione Dati:** Asmenet Calabria S.c.a.r.l.

INDICE

- Introduzione
- Definizioni
- Previsioni normative e contenuti della DPIA
- Ambito dei trattamenti e trattamenti eseguiti
- Soluzioni tecnologiche adottate
- Durata del trattamento
- Dati interessati al trattamento
- Misure giuridiche di contenimento
- Metodologia di valutazione dell'impatto privacy
- Risultanze di sintesi
- Valutazione delle minacce
- Conclusioni

INTRODUZIONE

A partire dalla data del 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/679 (*“General Data Protection Regulation”*) relativo al trattamento dei dati personali nonché alla loro circolazione è pienamente applicabile. Il Regolamento, nella piena applicazione del nuovo principio ispiratore della *“accountability”* impone al titolare del trattamento l’adozione di tutte le misure necessarie finalizzate a garantire la protezione e la sicurezza dei dati trattati.

Fra esse, vi è la previsione all’art. 35 del GDPR dello svolgimento di una valutazione preventiva (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sui trattamenti eseguiti e l’impatto di essi sulla libertà ed i diritti delle persone fisiche, specificamente nell’ambito dell’utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza.

Il presente documento rappresenta gli esiti della DPIA svolta nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Squillace finalizzati al raggiungimento di obiettivi relativi a **SICUREZZA MOBILITÀ VEICOLARE E PEDONALE, SICUREZZA STRADALE, PUBBLICA SICUREZZA, PREVENZIONE REATI ED ILLECITI AMBIENTALI, POLIZIA GIUDIZIARIA, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.**

DEFINIZIONI

Probabilità: valutazione della frequenza con la quale si verifica una minaccia funzionalmente alle vulnerabilità presenti e delle eventuali misure di contenimento adottate;

Impatto: rappresentazione del grado di gravità dell’incidente che comporta compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei trattamenti e dei dati ad essi relativi;

Minaccia: evento potenziale, cagionato ovvero accidentale, che comporterebbe il danno all’interessato;

Vulnerabilità: elemento di debolezza presente all’interno del sistema informativo o informatico sfruttabile dalla minaccia per la produzione del danno;

Contromisure: soluzioni organizzative, tecnologiche o procedurali finalizzate alla diminuzione del rischio;

PREVISIONE NORMATIVA E CONTENUTI DELLA DPIA

La presente valutazione viene svolta in conformità alle disposizioni del reg. UE 2016/679 e da quelle contenute dal D.Lgs.n.196/2003 così come modificate dal D.Lgs. n.101/2018.

L’art. 35 del Reg. UE 2016/679 prevede lo svolgimento della DPIA il cui contenuto minimo deve essere (par.7 art.35):

1. descrizione dei trattamenti previsti, delle loro finalità incluso l’interesse legittimo del Titolare,

ove applicabile ai trattamenti da eseguirsi;

2. valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti eseguiti in relazione alle finalità perseguite;
3. valutazione dei rischi per le libertà ed i diritti degli interessati;
4. misure previste/approntate per la prevenzione dei rischi.

La presente valutazione viene svolta dal Titolare del trattamento del Comune di Squillace il Sindaco pro tempore con il supporto del Responsabile per la Protezione Dati, Asmenet Calabria S.c.a.r.l., in virtù dell'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza e delle fototrappole e si riferisce alla valutazione dei rischi in cui potrebbero incorrere le libertà ed i diritti dei cittadini nel corso dell'utilizzazione da parte del Comune dei sistemi di videosorveglianza da esso complessivamente attivati.

AMBITO DEI TRATTAMENTI E TRATTAMENTI ESEGUITI

Le operazioni di trattamento dati che il Comune di Squillace esegue sul territorio attraverso i diversi sistemi di videosorveglianza, perseguono le seguenti finalità:

- vigilanza sulla sicurezza stradale e della mobilità veicolare e pedonale;
- svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza;
- vigilanza e prevenzione reati ed illeciti ambientali;
- attività di polizia giudiziaria
- tutela e salvaguardia del patrimonio comunale.

L'attività di videosorveglianza eseguita dal Comune di Squillace è esercitata per lo svolgimento di funzioni e poteri pubblici ed il raggiungimento delle finalità istituzionali come sopra rappresentate e precisate, consentendo quindi di garantire ai cittadini il rispetto delle regole civili, penali ed amministrative nonché di civile educazione che consentono la normale convivenza e coabitazione nella condivisione di uno spirito di reciproco rispetto e di rispetto delle Istituzioni e delle loro funzioni.

I sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Squillace sono, infatti, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prefissate e sono tali da non comportare rischi ultronei rispetto a quelli inseriti in un contesto di normale funzionalità dei sistemi tecnologici delle tipologie in uso, avuto anche riguardo alla utilizzazione dei medesimi strumenti anche in altri contesti urbani, considerazione questa che consente di accrescere la fiducia e la credibilità degli strumenti stessi.

Gli strumenti tecnologici in uso sono i seguenti così come meglio rappresentati nelle schede tecniche allegate:

- 1) sistema di videosorveglianza con telecamere fisse posizionate agli accessi all'area urbana e

nel territorio, finalizzata al presidio del territorio stesso nonché all'avvicinamento del traffico veicolare e pedonale;

- 2) sistema di videosorveglianza ambientale con "fototrappole" e telecamere amovibili posizionate in prossimità dei luoghi destinati al gettito di rifiuti ovvero in aree presso le quali è stato rilevato ovvero potrebbe verificarsi il gettito irregolare e abusivo di rifiuti;

SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE

Gli strumenti adottati per l'esecuzione della videosorveglianza è così strutturato: presso la sede dell'Istituto scolastico della Fraz. Squillace Lido, è posizionato il sistema DVR ed il monitor per la registrazione, gestione e visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, mentre presso la centrale operativa degli uffici della Polizia Municipale è posizionato un Personal Computer in grado di accedere alle riprese delle telecamere. I dati possono essere estrapolati tramite porta Usb con pendrive o con HDD portatile. Le telecamere nel numero di nove, sono di tipologia IP con tecnologia OCR, di tipo fisse, panoramiche, lettura targhe e/o brandeggiabili a seconda degli obiettivi da perseguire.

Le telecamere IP sono collegate direttamente alla sala operativa tramite ponti radio, mentre in alcuni punti la registrazione avviene direttamente in loco (NVR posto all'interno dell'armadio a palo), vi sono altresì due telecamere di rete 4 G, itineranti, con sensore di immagine CMOS da 2 MP 1/2,8", bassa luminanza e immagine ad alta definizione, Led Ir integrato: distanza di illuminazione 50 m, completa di pannello fotovoltaico e batteria di accumulo, con scheda SD da 256 G. Sono in dotazione anche dieci fototrappole dotate di un innesto automatico, attivato a seguito di movimento, due delle quali con sim dati per la trasmissione delle immagini su apposito cloud dedicato. E' previsto altresì che l'impianto così come strutturato venga implementato con ulteriore strumentazione aventi le finalità indicate nel regolamento di videosorveglianza e di cui alla presente DPIA.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati rilevati attraverso i sistemi di videosorveglianza saranno conservati per il termine massimo di giorni 7 (sette) salvo il caso in cui, per atto delle AA.GG. competenti, venga disposta la proroga del predetto termine di conservazione. La previsione del termine di giorni 7 (sette) per la conservazione dei dati raccolti, è stata determinata sulla base dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ed anche sulle modalità organizzative dell'orario lavorativo e dell'impiego del personale del Settore Polizia Locale del Comune di Squillace avuto riguardo all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

DATI INTERESSATI AL TRATTAMENTO

I dati interessati dal trattamento eseguito dai sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Squillace sono le immagini, i video e le registrazioni degli interessati, trattasi, dunque, di dati comuni raccolti esclusivamente per le finalità qui di sopra rappresentate e soggette a cancellazione decorsi i 7 (sette) giorni salvo proroga disposta dalle AA.GG.

MISURE GIURIDICHE DI CONTENIMENTO

1. LIMITAZIONE DELLE FINALITA' il trattamento dei dati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza in uso al Comune di Squillace avverrà per le finalità che sono espressamente manifestate nelle informative, nel Regolamento ed in tutti gli altri atti e documenti in cui verranno successivamente rappresentate e ciò in ossequio all'art.5 comma 1 lett.b del Regolamento UE 2016/679;
2. MINIMIZZAZIONE DEI DATI saranno trattati solo ed esclusivamente i dati personali necessari e sufficienti per il raggiungimento delle finalità alla base del trattamento così come previsto dall'art.5 comma 1 lett.c del predetto Regolamento europeo;
3. ESATTEZZA DEI DATI i dati trattati sono esatti dove necessario, il Titolare procederà ad eventuale rivisitazione ed aggiornamento;
4. PREVISIONE DI UNA DURATA DELLA CONSERVAZIONE ciò consente all'interessato di maturare la certezza che i propri dati personali sono soggetti ad automatica cancellazione in caso di mancato utilizzo e, comunque, non potranno essere conservati oltre i 7 (sette) giorni previsti salvo proroghe disposte dalle AA.GG.;
5. INFORMATIVA E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE oltre all'informativa semplificata presente sul sito del Comune di Squillace, in esso sarà presente anche l'informativa specifica sui sistemi di videosorveglianza. E' presente un'informativa succinta contenente i dati essenziali ove trovare i documenti completi, anche in ciascuno dei nuovi cartelli appositamente approntati per l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza. Il Comune di Squillace ha provveduto con apposita campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per renderla edotta e consapevole della presenza e del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza adottati in uso nonché dei propri diritti all'opposizione, all'accesso, alla rettifica nonché tutti gli altri così come previsti dal regolamento europeo.
6. REGOLAMENTI E DISCIPLINARI D'USO tra le misure giuridiche di contenimento, non potrà non trovare luogo l'adozione di nuovo Regolamento comunale adatto ed idoneo a gestire

il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza anche nelle sue nuove ed innovative formule. All'interno del Regolamento comunale sono disciplinate le procedure volte ad individuare ed autorizzare il personale che dovrà eseguire i trattamenti, le modalità di accesso ai locali ove sono posizionati i monitor di controllo ed i server posti a servizio dei sistemi di videosorveglianza nonché le modalità di accesso degli interessati ai propri dati personali. Il personale autorizzato riceverà atto formale di individuazione con annesse istruzioni impartite e specifica formazione sulla tematica della videosorveglianza.

7. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO il Titolare ha provveduto con apposito atto formale alla designazione del Responsabile del Trattamento Dati relativo ai sistemi della videosorveglianza nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale
8. REVISIONE RISULTANZE DPIA La DPIA verrà svolta ogniqualvolta venga ad essere sostituito un sistema di videosorveglianza o parti di esso nonché nel caso di ogni modifica al sistema

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PRIVACY

Per la valutazione dell'impatto del trattamento dei dati dell'interessato sulle libertà ed i diritti del medesimo, si è partiti dai contenuti (criteri) del Registro dei trattamenti ex art.30 Reg.UE 2016/679 attribuendo specifiche categorie di rischio

Criteri

Livello di impatto

Alto

Medio

Basso

Tipologia dati	Dati ex art.9 GDPR		
Categorie interessati	Minori o soggetti svantaggiati	Cittadini Utenti Dipendenti	Fornitori
Finalità trattamento		Videosorveglianza	
Numerosità dati trattati	Maggiore 500K	Tra 500k e 300k	Minore 300k
Trasferimento paesi extra UE	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Soluzioni tecnologiche adottate	Immagini ad alta risoluzione	Immagini a bassa risoluzione	Dati anonimizzati
Conseguenza del trattamento	Inibizione dell'esercizio di un diritto o all'utilizzo di un servizio		

RISULTANZE DI SINTESI

Sulla base di quanto sopra, può affermarsi come il Comune di Squillace attraverso sistemi di videosorveglianza di cui alla presente DPIA, esegua il trattamento di:

1. categorie di dati personali: comuni;
2. categoria di soggetti: cittadini;
3. finalità del trattamento: vigilanza sulla sicurezza stradale e della mobilità veicolare e pedonale; svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza; vigilanza e prevenzione reati ed illeciti ambientali; attività di polizia giudiziaria, tutela e salvaguardia patrimonio comunale;
4. trasferimento verso paesi extra UE: non previsto;
5. conseguenze del trattamento: nessuna inibizione delle libertà o dell'esercizio dei diritti dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, dall'esperienza quotidiana dei sistemi di videosorveglianza e del loro impatto sulla vita e le abitudini dei cittadini, dalla standardizzazione delle funzionalità e delle capacità operative dei sistemi tecnologici nonché dalle specifiche finalità perseguite con l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, può sostenersi come l'impatto sulle libertà e l'esercizio dei diritti dei cittadini.

VALUTAZIONE DELLE MINACCE

Minacce	Livello di probabilità
Attacchi informatici	alto
Abusi di privilegi di accesso/utilizzo improprio	alto
Modifica dei dati	medio-basso
Errori nei processi di elaborazione	medio-basso
Perdita dati per guasto/furto/smarrimento hardware	medio-basso
Cancellazione accidentale	medio-basso
Inefficiente gestione del dato	alto

La valutazione delle minacce qui dianzi rappresentato, si basa su una previsione di massima delle minacce tipo che possono paventarsi nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

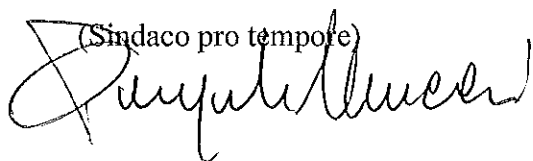
adottati, facendo tuttavia salva la necessità di costante e periodico aggiornamento del presente documento alla luce delle criticità ovvero migliorie tecniche e di utilizzo che possono essere suggerite o rilevate.

CONCLUSIONI

La considerazione del contesto in cui si sviluppa l'azione dei sistemi di videosorveglianza adottati dal Comune di Squillace nonché le sue finalità, le modalità con cui avviene il trattamento dei dati e la tipologia dei medesimi e le misure giuridiche di contenimento dei rischi consentono di poter considerare il rischio per le libertà e di diritti dei cittadini di livello complessivo MEDIO-BASSO. Per quanto attiene le misure di sicurezza informatiche si ritiene che siano idonee allo stato attuale. Per effetto dell'utilizzo delle suddette misure nonché i sistemi in uso consentano lo svolgimento delle finalità di rilevanza pubblica nel pieno rispetto delle libertà e diritti dei cittadini, la congruità ed adeguatezza della presente Valutazione di Impatto Privacy andrà verificata ogni qualvolta che dovesse essere rilevata qualche criticità ovvero appalesarsi la necessità di rivalutare l'adeguatezza e la conformità del funzionamento dei sistemi in uso.

Squillace, li 19.9.2022

Il Titolare del Trattamento dei Dati

(Sindaco pro tempore)




Incaricato del Trattamento dei Dati

(Giuseppe Merenda Rappresentante di P.L.)
